

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2777/2535

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
นายสงัด นพรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 166, มาตรา 169

โจทก์จำเลยตกลงเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระหนี้ใหม่โดยรวมเอาเงินต้นและดอกเบี้ยค้างส่งถึงวันทำสัญญาเพื่อผ่อนคืนเป็นงวด งวดละเดือน จำนวน 54 เดือน หากจำเลยผิดนัดเดือนใดให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด การฟ้องร้องจึงเป็นเรื่องต้องอยู่ภายในบังคับแห่ง ป.พ.พ มาตรา 166 มีอายุความ 5 ปี

จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาเพียงเดือนแรก ต่อมาเดือนที่ 2 คือวันที่ 13 มีนาคม 2524 จำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ตลอดมา ถือว่าจำเลยผิดนัดทั้งหมดทุกงวด สิทธิเรียกร้องเงินคืนทั้งหมดจึงมีขึ้นแล้ว อายุความฟ้องร้องเรียกเงินจำนวนที่ค้างจากจำเลยจึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2524 แล้ว หาใช่เริ่มนับอายุความเมื่อจำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดสุดท้ายไม่ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2531 เกิน 5 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 169 ประกอบมาตรา 166 ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความทั้งสิ้น

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน ๑,๐๕๐,๔๑๑.๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ในต้นเงิน ๔๙๘,๕๐๔.๗๙ บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยเป็นลูกค้าของโจทก์ ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไว้กับโจทก์สาขาพะเยาในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตกลงให้ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีมีกำหนดเวลา ๑๒ เดือน ภายหลังทำสัญญาแล้ว ได้มีการเดินสะพัดบัญชีและจำเลยได้ออกตั๋วแลกเงินส่งจ่ายด้วย ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ จำเลยเป็นหนี้โจทก์ ๔๙๘,๕๐๔.๗๙ บาท ในวันดังกล่าวจำเลยทำสัญญารับว่ายังเป็นหนี้โจทก์อยู่ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยและยอมรับผิดชอบให้หนี้สินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี โดยตกลงชำระให้เป็นรายเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บาท เริ่มชำระเดือนแรกภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ เดือนต่อไปชำระภายในวันที่ ๑๓ ของเดือน และจะชำระให้เสร็จภายในกำหนด ๕๔ เดือน หากจำเลยผิดนัดเดือนหนึ่งเดือนใดให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดและยอมให้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามเอกสารหมาย จ.๕ หลังจากทำสัญญาเอกสารหมาย จ.๕ แล้ว จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์ตามสัญญางวดแรกจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท แล้วไม่ชำระให้อีกเลย คดีมีปัญหาตามฎีกาเฉพาะเรื่องอายุความว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่โจทก์อ้างในฎีกาข้อแรกว่า สิทธิเรียกร้องของโจทก์เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๔ ตกลงชำระหนี้ทั้งหมด ๕๔ เดือน จะถึงงวดสุดท้ายวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๘ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑ จึงไม่เกิน ๕ ปี คดีไม่ขาดอายุความ เห็นว่า เอกสารหมาย

จ.๕ เป็นหนังสือรับรองว่ายังเป็นหนี้โจทก์อยู่ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย และโจทก์ฟ้อง จำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ซึ่งตามเอกสารหมาย จ.๕ ข้อ ๒ ถือได้ว่าโจทก์ จำเลยได้ตกลงเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระหนี้ใหม่โดยรวมเอาเงินต้นและดอกเบี้ยค้างส่งถึงวันทำสัญญาเพื่อผ่อนคืนเป็นงวดงวดละเดือนจำนวน ๕๔ เดือน การฟ้องร้องจึงเป็นเรื่องต้องอยู่ภายในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๖ มีอายุความ ๕ ปี คดีนี้ จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาเอกสารหมาย จ.๕ เพียงเดือนแรก ต่อมาเดือนที่ ๒ คือวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๔ จำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ตลอดมาจึง ถือว่าจำเลยผิดนัดทั้งหมดทุกงวด ดังนั้นสิทธิเรียกร้องเงินคืนทั้งหมดจึงมีขึ้นแล้ว อายุความฟ้องร้องเรียกเงินจำนวนที่ค้างจากจำเลยตามเอกสารหมาย จ.๕ จึงเริ่ม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๔ แล้ว หาใช่เริ่มนับอายุความเมื่อจำเลยผิดนัดไม่ชำระ หนึ่งงวดสุดท้ายดังที่โจทก์เข้าใจไม่เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑ จึง เกิน ๕ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖๙ ประกอบมาตรา ๑๖๖ ดังนั้นฟ้องของโจทก์จึงขาดอายุความทั้งสิ้น

พิพากษายืน.

(บุญสิน ตูลากัน-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

ศาลจังหวัดพะเยา - นายรักษ์ อุตตโม

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายปราโมทย์ ชพานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น